

Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных

04_Уведомление_РКН_данные_для_заполнения.md

Подготовленные данные для заполнения формы (ст. 22 152-ФЗ)

СНАЧАЛА — О СТАТУСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Редакция от 16.08.2026 с учётом уточнения: правообладатель — самозанятый (плательщик НПД).

Уведомление подаётся **до начала обработки** персональных данных. Обязанность лежит на операторе; исключения по части 2 статьи 22 Закона (обработка только на бумажных носителях; данные в государственных информационных системах, созданных в целях защиты безопасности и правопорядка; обеспечение безопасности на транспорте) к нашему случаю **не относятся**.

Самозанятый подавать уведомление вправе и обязан. Самозанятость — налоговый режим физического лица, а не отдельная организационно-правовая форма; форма уведомления Роскомнадзора предусматривает заполнение физическим лицом. Обязанность возникает у любого лица, обрабатывающего персональные данные не для личных и семейных нужд.

Развилка — когда подавать

Подавать немедленно от своего имени, если уже обрабатывались персональные данные **реальных субъектов** (а не тестовые данные из каталога `test_samples/`). В этом случае обязанность уже возникла, и каждый день просрочки — самостоятельное нарушение.

Можно подождать 2–3 недели и подать от имени ООО, если реальные данные ещё не обрабатывались и регистрация юридического лица планируется в этот срок. Причина: подача от физического лица с последующей регистрацией ООО потребует **повторной подачи** от юридического лица и подачи сведений о прекращении обработки по физическому лицу — двойная работа и лишние записи в публичном реестре.

Проверить перед решением: обрабатывались ли уже персональные данные реальных субъектов. Это фактический вопрос, и ответ на него определяет выбор.

Штраф за неподачу по части 10 статьи 13.11 КоАП РФ для граждан — **5 000 – 10 000 Р**, для юридических лиц — **100 000 – 300 000 Р** [суммы подлежат сверке с действующей редакцией КоАП].

Что заполнять в разделе «Сведения об операторе»

Физическое лицо: ФИО полностью, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, контакты. Отдельно указывается применение специального налогового режима — если форма это предусматривает; если нет, поле не заполняется. Усиленная квалифицированная электронная подпись физического лица для электронной подачи потребуется в любом случае.

Способ подачи

Электронно, через портал Роскомнадзора (раздел «Формирование уведомления об обработке персональных данных»), с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе в территориальный орган. Сведения вносятся в реестр в течение 30 дней.

Данные для заполнения

Раздел 1. Сведения об операторе

Поле формы	Значение
Наименование / ФИО	_____ (после регистрации — полное наименование ООО)
ИНН	_____
ОГРН / ОГРНИП	_____
Адрес места нахождения	_____
Почтовый адрес	_____
Телефон, адрес электронной почты	_____
Дата начала обработки	_____ (фактическая дата начала обработки реальных данных)

Раздел 2. Ответственный за организацию обработки персональных данных

Поле формы	Значение
ФИО	_____
Должность	_____
Телефон, электронная почта	_____
Реквизиты приказа о назначении	Приказ № ____ от «» ____ 2026 г.

Приказ о назначении ответственного (ст. 22.1 Закона) должен быть издан до подачи уведомления.

Раздел 3. Правовое основание обработки

Указать:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Гражданский кодекс Российской Федерации; договоры возмездного оказания услуг с заказчиками, включающие соглашения о поручении обработки персональных данных (часть 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ); обработка, необходимая для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных (пункт 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ) — в отношении пользователей сервиса; Устав (для юридического лица).

Раздел 4. Цель обработки

Оказание услуг по автоматизированному выявлению и маскированию (псевдонимизации) персональных данных в документах заказчиков на основании поручения операторов персональных данных; обеспечение исполнения заключённых договоров; предоставление доступа к сервису, ведение учётных записей пользователей и разграничение доступа; ведение учёта потребления услуг и расчётов с заказчиками.

Почему формулировка своя, а не из типового списка формы. Типовые варианты в форме («Ведение кадрового и бухгалтерского учёта», «Обеспечение соблюдения ... законодательства РФ») описывают цели работодателя или учреждения, обрабатывающего данные собственных работников либо подведомственных лиц во исполнение отраслевой обязанности. Обработка данных третьих лиц по договору возмездного оказания услуг в этот перечень не входит. Закрытого перечня целей закон не устанавливает: часть 3 статьи 22 требует указать цель, часть 2 статьи 5 — чтобы цель была конкретной, заранее определённой и законной. Выбор внешне похожего пункта — представление сведений в искажённом виде (часть 10 статьи 13.11 КоАП РФ).

Три цели разделены намеренно, у каждой своё основание и свои субъекты:

Цель	Субъекты	Основание
Маскирование ПДн в документах	третьи лица, упомянутые в документах	ч. 3 ст. 6 (поручение оператора)
Учётные записи и учёт потребления	пользователи сервиса (администраторы, подпользователи)	п. 5 ч. 1 ст. 6 (исполнение договора)
Кадровый и бухгалтерский учёт	работники оператора	гл. 14 ТК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 6

Третья строка заполняется **только при наличии работников**. У самозанятого работников нет (ч. 7 ст. 2 ФЗ-422 запрещает наём), поэтому соответствующие типовые пункты формы отмечать нельзя — это заявление об обработке, которая не ведётся. При переходе в ООО и найме работников уведомление подаётся заново с добавлением этой цели.

Цель в уведомлении, в Политике обработки и в договоре должна быть сформулирована одинаково. Расхождение между этими тремя документами — типовая находка проверки, устанавливаемая за один запрос.

Раздел 5. Категории персональных данных

Фамилия, имя, отчество; должность и место работы; сведения о документах, удостоверяющих личность; страховой номер индивидуального лицевого счёта; идентификационный номер налогоплательщика; адрес; номер телефона; адрес электронной почты; сведения о транспортных средствах; банковские реквизиты; иные сведения, содержащиеся в документах, передаваемых заказчиками на обработку.

В отношении пользователей сервиса: адрес электронной почты; принадлежность к организации-заказчику и роль в сервисе; сведения об использовании сервиса (объём обработанных документов, дата и время обращений).

Специальные категории персональных данных (ст. 10) — не обрабатываются. Биометрические персональные данные (ст. 11) — не обрабатываются.

Эти два утверждения обязательно подкрепить договорным запретом на передачу таких данных заказчиками — см. ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md, п. 6.4, раздел «Ограничение по составу данных». Иначе заявление в уведомлении окажется недостоверным, а уровень защищённости придётся поднимать до УЗ-2 со всеми вытекающими затратами.

5.1. Как выбирать категории, если состав входящих документов заранее неизвестен

Вопрос «что загрузят пользователи» неразрешим как прогноз и разрешается как ограничение: оператор объявляет разрешённый состав, а остальное запрещает договором и отсекает технически.

[ЗАКОН] Ч. 5 ст. 5: содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям, избыточность не допускается. Объём определяет оператор, а не входящий поток.

Источник точного перечня — метки детекторов в `detectors.py`. Соответствие пунктам формы:

Пункт формы	Метка в коде	Отмечать
фамилия, имя, отчество	PERSON, FIRST_NAME, LAST_NAME, MIDDLE_NAME	да
дата рождения	DATE, BIRTH_CERTIFICATE	да
место рождения, гражданство	LOCATION, COUNTRY (в составе паспортных данных)	да
адрес электронной почты	EMAIL	да
адрес места жительства, адрес регистрации	ADDRESS, STREET, HOUSE, CITY, REGION	да
номер телефона	PHONE	да
СНИЛС	SNILS	да
ИНН	INN	да
данные документа, удостоверяющего личность	PASSPORT	да
данные водительского удостоверения	DRIVER_LICENSE	да
данные свидетельства о рождении	BIRTH_CERTIFICATE	да
реквизиты банковской карты	CREDIT_CARD	да
номер расчётного и лицевого счёта	BANK_ACCOUNT	да
должность, сведения о трудовой деятельности	ORG, STAFF_ID	да
отношение к воинской обязанности	MILITARY_ID	да

Пункт формы	Метка в коде	Отмечать
доходы, имущественное положение	AMOUNT, CADASTRE	да
иные персональные данные	свободный текст документов	да, обязательно
сведения, собираемые метрическими программами	средств веб-аналитики на фронтенде нет	нет
пол, семейное и социальное положение, образование, профессия	отдельных детекторов нет, покрываются «иными»	нет
данные голоса	не обрабатываются	нет
Биометрические персональные данные — весь блок	не используются для установления личности	нет

Пункт «иные персональные данные» отмечается обязательно: документы представляют собой свободный текст, исчерпывающее перечисление невозможно. **Он не покрывает статью 10** — специальные категории имеют самостоятельный правовой режим.

По биометрии основанием для отрицательного ответа служит формулировка самой формы: данные должны использоваться оператором для **установления личности субъекта**. Ни один сценарий продукта этого не предполагает.

5.2. Конфликт с составом детекторов — требует решения до подачи

[ПРОВЕРИТЬ] Заявление «специальные категории не обрабатываются» **противоречит текущему составу детекторов**. В `detectors.py` реализованы:

- MED_ICD — коды диагнозов МКБ-10 по ключевым словам «диагноз», «МКБ»;
- MED_RECORD — номера истории болезни, амбулаторной и медицинской карты;
- OMS — номер полиса обязательного медицинского страхования.

Код диагноза МКБ-10 относится к сведениям о состоянии здоровья, то есть к специальным категориям по ст. 10.

Существенно, что риск создаёт не сама возможность поступления таких данных, а **наличие целевого детектора как документального подтверждения того, что обработка предвиделась**. При проверке заявление о необработке рядом с реализованным парсером МКБ-10 не защищается.

Последствия признания обработки: ПП РФ от 01.11.2012 № 1119 — специальные категории при менее чем 100 000 субъектов дают **УЗ-2**; п. 3 ч. 2 ст. 19 — обязательное применение сертифицированных средств защиты информации.

Вариант	Содержание	Последствия
А. Исключить	Отключить MED_ICD и MED_RECORD	Заявление достоверно; медицинские данные при попадании не маскируются
В. Признать	Отметить «сведения о состоянии здоровья»	УЗ-2, сертифицированные СЗИ

Вариант	Содержание	Последствия
С. Контроль запрета	Договор запрещает передачу медицинских документов; срабатывание MEDICAL отклоняет документ с предупреждением , а не маскирует его	Заявление остаётся достоверным; механизм предупреждений в интерфейсе уже реализован

[РЕКОМЕНДАЦИЯ] Вариант С: детектор перестаёт быть средством обработки специальных категорий и становится средством контроля соблюдения договорного запрета.

Что конкретно означает вариант В (переход на УЗ-2)

Параметр	УЗ-3	УЗ-2
Средства защиты информации	любые, нейтрализующие актуальные угрозы	прошедшие оценку соответствия (на практике — сертификация ФСТЭК)
Форма оценки соответствия	испытания или приёмка самим оператором	сертификация
Каналы за пределы контролируемой зоны	обычный TLS (при мягком прочтении)	[СПОРНО] СКЗИ класса КС2 и выше по приказу ФСБ России от 10.07.2014 № 378 — ГОСТ-VPN
Состав мер приказа ФСТЭК № 21	базовый	расширенный, включая защиту среды виртуализации

Порядок затрат — сотни тысяч рублей и несколько месяцев (ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md, п. 6.3).

Существеннее затрат — правовой режим ст. 10. [ЗАКОН] Ч. 1 ст. 10: обработка специальных категорий **не допускается**, кроме случаев закрытого перечня ч. 2. Для медицинских данных релевантен п. 4 ч. 2 ст. 10 — обработка лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. Сервис маскирования этому описанию не отвечает.

[СПОРНО] Как лицо, осуществляющее обработку по поручению, оператор опирается на основание заказчика, и медицинские организации на практике привлекают ИТ-подрядчиков. Однако добавляется ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ: разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, третьим лицам требует письменного согласия пациента. Конструкция «поручение + соглашение о конфиденциальности» применяется, но бесспорной не является.

Вывод: УЗ-2 — вопрос стоимости, ст. 10 — вопрос допустимости. Переход в УЗ-2 оправдан только при сознательном выборе медицинского сегмента как рынка; в этом случае решение принимается по экономике, а вопрос врачебной тайны прорабатывается отдельно. Как побочный сценарий медицинские документы экономически не оправдывают ни затрат, ни правового риска.

Что нельзя утверждать о площадке размещения

[ПРОВЕРИТЬ] Заявление провайдера о возможности размещения любых данных, кроме составляющих государственную тайну, инфраструктурный слой при УЗ-2 закрывает, **но только при выполнении двух условий:** (1) подтверждён класс защищённости аттестата и (2) продуктивный контур входит в его область действия. По аттестату № 1068.00022.2024 предоставлена только титульная страница; область действия и класс неизвестны (00_СТАТУС_выполнения.md, запрос — 02_ДОСЬЕ, п. 5.2).

Независимо от ответа провайдера уровень приложения остаётся зоной ответственности оператора: аутентификация и разграничение доступа, регистрация событий безопасности приложения, модель угроз, акт определения уровня защищённости, оценка эффективности мер. Матрица разграничения — 09_Модель_сервиса_B2B_против_self-serve.md, раздел 1.

[СПОРНО] Для обнаружения запрещённых данных их необходимо прочитать, то есть кратковременная обработка происходит. Контраргумент: это техническая мера контроля, данные не сохраняются, документ отклоняется — конструкция, аналогичная антивирусной проверке. Позицию согласовать с профильным юристом до подачи уведомления.

5.3. Изображения в документах проходят без обработки

[ПРОВЕРИТЬ] documents.py извлекает исключительно текст; обработка изображений отсутствует. При этом _rewrite_docx пересобирает документ с сохранением остального содержимого. Следовательно, изображение (например, скан паспорта, вставленный в .docx) попадает в маскированный файл **без изменений**.

Это создаёт два риска одновременно: продуктовый — выдача документа с неудалёнными персональными данными; правовой — вопрос о необходимости отметить пункт «фото-видео изображение лица».

[РЕКОМЕНДАЦИЯ] Пункт не отмечать, закрыв вопрос двумя мерами:

1. договорный запрет на передачу документов, содержащих изображения персональных данных;
2. техническая проверка — наличие каталога word/media/ в контейнере .docx формирует предупреждение пользователю.

Та же природа у скан-PDF: _read_pdf_bytes через rypdf возвращает для скана пустую строку, документ проходит обработку без единой замены и возвращается пользователю как маскированный. **До выпуска к пользователям обе ситуации должны выдавать явное предупреждение, а не молчаливый результат.**

Раздел 6. Категории субъектов

Физические лица, персональные данные которых содержатся в документах, передаваемых заказчиками на обработку; пользователи сервиса (работники и уполномоченные представители заказчиков, которым предоставлен доступ к учётной записи); работники оператора; представители контрагентов.

Категория «пользователи сервиса» появилась вместе с системой учётных записей и биллинга. В отношении этих лиц вы выступаете **оператором**, а не лицом, осуществляющим обработку по поручению: цели, состав данных и операции определяете вы. См. 10_Авторизация_биллинг_и_учётные_данные.md.

Раздел 7. Перечень действий с персональными данными и способы обработки

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание (*указывается как операция по ст. 3 Закона, а не как характеристика результата*), блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка смешанная (автоматизированная и неавтоматизированная), с передачей по внутренней сети оператора и по сети «Интернет».

Раздел 8. Обработка, поручаемая третьим лицам

Заполнить обязательно. Указать каждого субобработчика:

Наименование	ИНН	Основание	Территория
ООО «ИНТЕРФОНИКА»	3808196695	Соглашение о поручении обработки № ____ от ____	Российская Федерация
(иные — по итогам инвентаризации)			

Не указывать субобработчиков — значит подать недостоверные сведения. Раздел заполняется **после** заключения соглашения по документу 03_Договор_поручения_обработки_ПДн_ШАБЛОН.md.

Раздел 9. Трансграничная передача персональных данных

Ключевой раздел. Заполняется только по итогам ответа Интерфоники (документ 02, Блок 1, вопрос 1.4).

- Если передача за пределы РФ **не осуществляется** → указать «не осуществляется».
- Если осуществляется → перечислить государства **и до начала передачи подать отдельное уведомление** по части 3 статьи 12 Закона.

До получения письменного ответа Обработчика заполнять этот раздел нельзя: любой вариант будет заявлением, не подкреплённым доказательствами.

Раздел 10. Меры по обеспечению безопасности (ст. 18.1, 19 Закона)

Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; утверждена Политика в отношении обработки персональных данных и опубликована в свободном доступе; утверждены локальные акты по вопросам обработки и защиты; определён уровень защищённости персональных данных; разработана модель угроз безопасности персональных данных; применяются организационные и технические меры в соответствии с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21; осуществляется учёт машинных носителей; ведётся регистрация событий безопасности; установлены правила доступа; проводится внутренний контроль соответствия обработки требованиям законодательства; работники ознакомлены с положениями законодательства о персональных данных.

Каждое из этих утверждений должно быть подкреплено реальным документом. Указывать в уведомлении меры, которых нет, — самостоятельный риск: при проверке несоответствие устанавливается за один запрос. Перечень необходимых документов — **ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md**, п. 6.2.

Раздел 11. Сроки и порядок уничтожения

Персональные данные обрабатываются в течение срока действия договора с заказчиком и уничтожаются по достижении целей обработки либо по требованию заказчика в срок, не превышающий 30 дней. Порядок уничтожения установлен локальным актом оператора.

Что должно быть готово ДО подачи

№	Документ	Статус
1	Регистрация ИП или ООО	☐ (решение не принято)
2	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн	☐

№	Документ	Статус
3	Политика в отношении обработки ПДн (утверждена и опубликована)	☐
4	Перечень обрабатываемых ПДн	☐
5	Соглашение о поручении обработки с ООО «ИНТЕРФОНИКА»	☐
6	Письменный ответ о наличии/отсутствии трансграничной передачи	☐
7	Акт определения уровня защищённости	☐ (может быть подготовлен параллельно)
8	Усиленная квалифицированная электронная подпись	☐

Подавать уведомление, не имея пунктов 2–5, не следует: раздел 10 формы придётся заполнить недостоверно.